广州市花都区“9•10”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年09月10日16时53分许，在狮岭大道中出美湖路北67米处，发生一起重型厢式货车与电动自行车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约100万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，10月9日，区政府成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和狮岭镇等部门派员组成的广州市花都区“9•10”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，

分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事调查组调查认定，**广州市花都区“9•10”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2021 年 9 月 10 日下午，王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车在广州市天芝皮具有限公司装好皮具准备送往广州市天芝皮具有限公司位于湖南的分公司，装好后返回湖南途中。

16 时 53 分许，王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车沿花都区狮岭大道由东往北行驶至狮岭大道中出美湖路北 67 米（美湖路转入狮岭大道）位置，当时因狮岭大道中因车流量较大，王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车停靠在美湖路出狮岭大道中等待驶入主干道；何艳红驾驶电动自行车搭载周琪淳（男，4 岁，花都区狮岭镇人，刚从附近幼儿园接送）、周琪杰（男，8 岁，花都区狮岭镇人）从路边人行道逆行至美湖路出狮岭大道中的路口处，停靠在王宏威驾驶的赣 C6091U 重型厢式货车车头右前大灯处，何艳红刚停好电单车后，王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车看到主干道的车辆让出位置后启动开始转弯行驶，何艳红发现后用脚蹬地面，使电动自行车往后退，电动自行车往后退了约 1 米后，王宏威驾驶的赣 C6091U 重型厢式货车右侧第二排轮胎碰倒电动自行车和车上人员，王宏威驾驶的赣 C6091U 重型厢式货

车右侧第二排轮胎辗压电动自行车前轮继续转弯前行，因王宏威驾驶的赣 C6091U 重型厢式货车转弯时，未及时发现碰倒电动自行车，在转弯时，货车右侧第三、四排轮胎相继辗压倒地人员，王宏威发现货车有异响后，停止行驶，发现在货车右后侧有一辆电动自行车倒地和 3 名人员倒地，王宏威马上联系 120 和 110，周琪淳经广州市中西医结合医院救治无效于傍晚死亡，两车部分损坏的一般道路交通事故。（如下图所示）



图 1：上图为花都区美湖路转入狮岭大道中的路面（由南往北），可见主干道为四条机动车道，路口处有白色虚线。

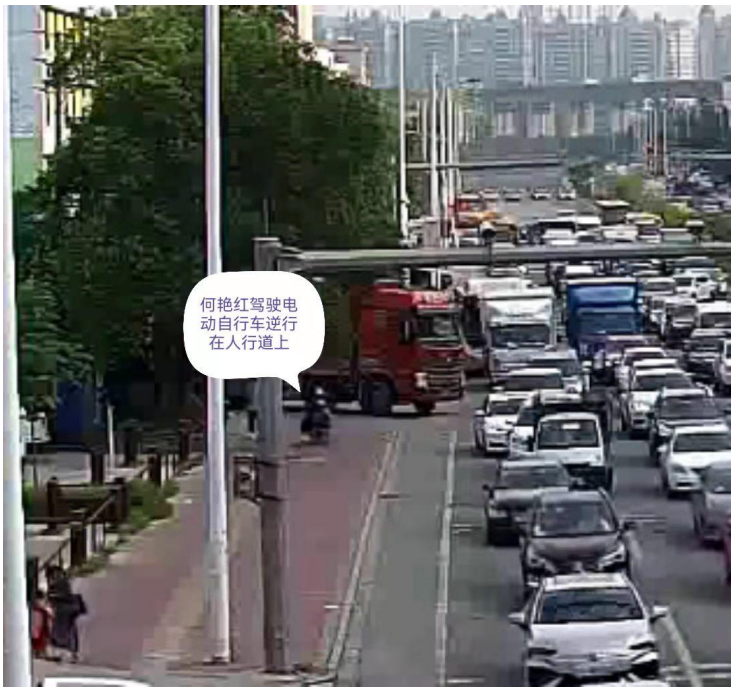


图 2：上图为何艳红驾驶电动自行车搭载周琪淳、周琪杰逆行行驶在路边人行道。



图 3：上图为何艳红驾驶电动自行车停靠在停车等候转弯的赣 C6091U 重型厢式货车车头右大灯前方。



图 4: 上图为王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车转弯，何艳红驾驶电动自行车往后退时，货车右侧第二排轮胎碰到电动自行车的瞬间。



图 5: 上图为王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车右侧第二排轮胎碰倒电动自行车及车

上三人。



图 6：上图为王宏威驾驶赣 C6091U 重型厢式货车右侧第三、四排轮胎辗压倒地的电动自行车及车上人员。

图示　事故发生视频监控情况



图 7：上图为事故现场概照（南往北方向拍摄），显示现场车道、路肩、路旁、车道

分隔线、路中标线与电子警察、交通信号灯等情况。

图示　事故发生后现场概照情况

（二）视频监控情况

狮岭镇狮岭大道东7-24号外20米的视频资料: 2021年9月10日16时53分15秒,看到何艳红驾驶电动自行车搭载周琪淳、周琪杰逆行行驶在路边人行道，赣C6091U重型厢式货车停靠在花都区狮岭镇美湖路转入狮岭大道中主干道的路口处；16时53分23秒，何艳红驾驶电动自行车驶入到花都区狮岭镇美湖路转入狮岭大道中主干道的路口处，停靠在赣C6091U重型厢式货车车头右前灯处，停好后赣C6091U重型厢式货车刚好启动驶入狮岭大道中主干道;在16时53分26秒,看到何艳红看到赣C6091U重型厢式货车启动行驶后，往后退了约1米左右的距离，刚好赣C6091U重型厢式货车开始转弯，货车右侧第二排轮胎碰到何艳红驾驶的电动自行车，随后倒地，轮胎辗压电动自行车前轮；在16时53分29秒,赣C6091U重型厢式货车右侧第三四排轮胎辗压倒地的电动自行车及车上人员。

（三）事发道路情况

道路基本情况：事故发生在狮岭大道中（Y717)出美湖路北67米处，根据现场调查，该位置车道分隔线、减速带、防滑块、彩色人行斑马线等地面标线清晰;“危险路段请减速慢行”、“注意十字路口”、“注意学校区域”等路面警示标志牌完善。

乡道 Y717 线全长 5.377 公里，起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K5+377，事故点位于 K2+001 至 K5+377 杨二村至合成村段。该路路基宽度为 7m、33m，K0+00 至 K2+001 为水泥砼路面，设双向两车道；K2+001 至 K5+377 为沥青路面，双向八车道，中间设置绿化带。狮岭镇于 2013 年对 K2+001 至 K5+377 杨二村至合成村段进行路面改造，按一级公路结合城市次干道标准建设，设计速度 60KM/h（局部路段 40KM/h），于 2013 年 5 月完工。该段由广州市花都区建筑设计院设计，监理单位为广州兴华建设监理有限公司，施工单位为金中天集团港航有限公司，建设单位为广州市花都区狮岭镇人民政府。技术标准参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）、《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011），《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引》（2009.3）等规范文件。

该路段现由广州市花都区地方公路管理总站管养，区地方公路管理总站根据养护技术规范对该路段进行养护保洁。道路验收、道路设施设置均符合标准、规范。事故路段近三年一般程序

处理的事故为1宗（本起事故），亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。

（四）事故车辆情况

1.赣C6091U重型厢式货车，机动车所有人：江西和天下物流服务有限公司，登记地址：江西省高安市汪家圩乡汪家大道18号。登记性质为：货运，车辆年审和保险均在有效期内，车辆状态正常，0条违法未处理，有道路运输证，车辆实际所有人：王宏威。2019年5月16日，王宏威向江西和天下物流服务有限公司提出租车申请书，申请租赁江西和天下物流服务有限公司名下车辆（乘龙牌、型号L25313XXYH7FB，车牌赣C6091U，车辆类型是重型厢式货车）规格汽车一辆从事道路运输，向江西和天下物流服务有限公司缴纳订金10.98万元承租，租赁期限是3年，每年向江西和天下物流服务有限公司缴纳租金11111元人民币，租赁期限满3年后，在租金缴纳完毕后车辆就属于王宏威；除了赣C6091U重型厢式货车行车记录仪续费、保险、第三方监控平台和营运证运管部门盖章等费用，都是要王宏威每年缴纳一次费用，王宏威就培训、财务、违章查询等情况每个月向江西和天下物流服务有限公司缴纳100元费用；业务方面由王宏威个人自负盈亏，江西和天下物流服务有限公司也未向王宏威支付工资，购买社会保险等情况；据调查人员认定，赣C6091U重型厢式货车实际车主王宏威与江西和天下物流服务有限公司为挂靠关系。

2.电动自行车，所有人：何艳红，女，42岁，汉族，户籍

地址：广州市花都区狮岭镇。

3.涉事车辆痕迹检验情况

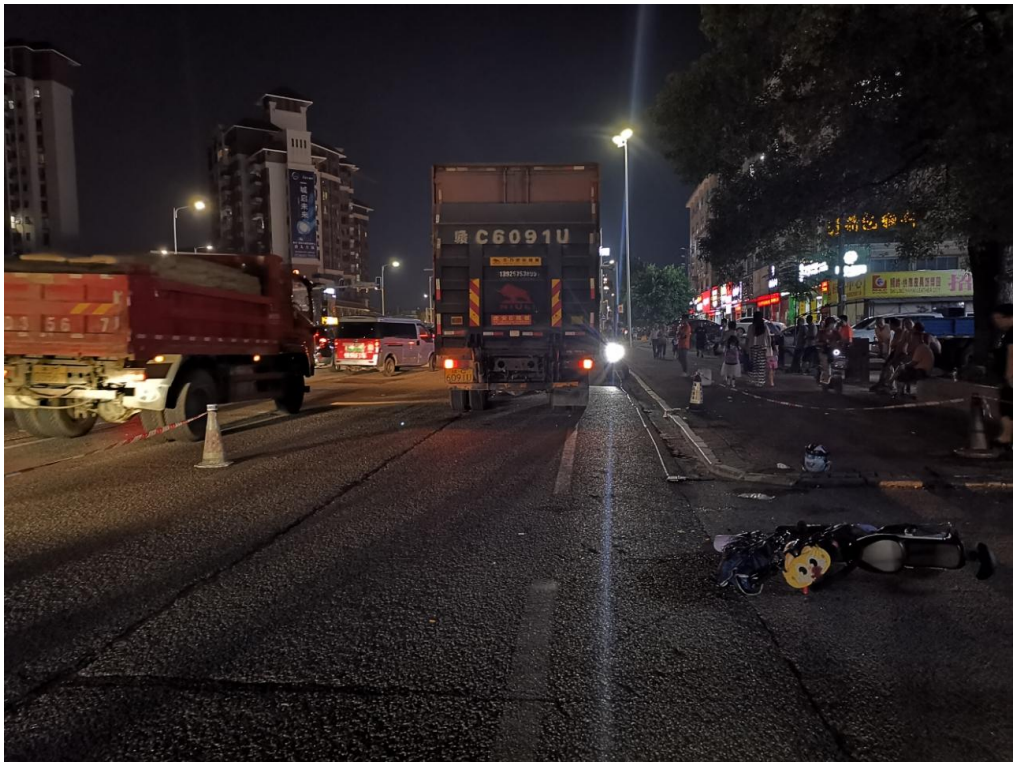
序号	车辆	情况
1	赣C6091U重型厢式货车	赣C6091U重型厢式货车的制动性能合格，转向性能合格，反光标识合格，事发时的行驶速度为3.2KM/H，未超载；
2	电动自行车	爱玛牌电动车，经检测,该车为电动自行车，制动性能合格,转向性能合格，事发时的行驶速度为1.4KM/H。

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告、道路交通事故车辆速度检验报告、道路交通事故车辆货车载重检验报告、道路交通事故车辆属性检验报告、道路交通事故车辆反光标识检验报告）

4.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统
1	赣C6091U重型厢式货车	合格	合格
2	爱玛牌电动自行车	合格	合格

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告）



图示　赣C6091U重型厢式货车事故后情况

（五）涉事企业情况

1. 企业基本情况

江西和天下物流服务有限公司(以下称“和天下物流公司”)，[①]。取得江西省高安市公路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》[②]，该单位的法定代表人为周水清。公司名下共有货运车

①名称：江西和天下物流服务有限公司；法定代表人：周水清；类型：有限责任公司；成立日期：2016年08月31日，有效期至2066年08月30日；住所：江西省高安市汪家圩乡汪家大道18号；统一社会信用代码：9136098MA35KB5H7Y;登记日期：2020年6月10日；经营范围：道路普通货物运输、货物仓储、装卸、搬运、配送、包装服务，汽车及汽车零配件销售，二手车信息、货运信息、汽车租赁、汽车行车记录仪定位安装及汽车维修服务，代办车辆相关业务，物流配载。

②业户名称：江西和天下物流服务有限公司；地址：高安市汪家圩乡；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜设备），货物专用运输（罐式容器），证件有效期至2024年8月31日。

辆199辆，营运车辆145辆，其他54辆暂未使用。营运的车辆均为挂靠性质。

2．企业名下车辆历史违法情况

经区交警大队事故中队通过交警DG系统查询和天下物流公司名下10辆货运车辆近两年（2019年9月10日至2021年9月10日）有9辆车辆存在交通违法行为10次以上。（证据材料:交警DG系统查询）

和天下物流公司的9辆名下车辆违法信息10条以上，占和天下物流公司货运车辆总数(145台）比例为6.2%，超过5%的要求。其中，本次事故车辆（赣C6091U重型厢式货车）在两年内违法次数3次。

序号	车牌	近两年违章次数	备注
1	赣C6091U	3	事故车辆
2	赣C5G937	24	
3	赣C5H013	16	
4	赣C5446W	25	
5	赣C5506X	14	
6	赣C6471U	15	
7	赣C7627W	19	
8	赣C0881X	33	
9	赣C0850U	14	

10	赣 C3P992	18	

（证据材料：广东省公安交通管理大数据平台查询）

3．企业存在的主要问题

①和天下物流公司未能提供企业安全生产责任制相关台账，未与企业全员签订安全生产责任书；未能提供隐患排查治理、车辆动态监控等安全生产规章制度和操作规程；未能提供安全生产投入有关台账。

②和天下物流公司主要通过线上派发安全生产学习资料，由驾驶员自行学习，企业未组织驾驶员开展集中安全培训学习，也未对驾驶员的培训学习情况进行考核。

③和天下物流公司车辆的隐患排查工作主要由驾驶员开展，企业的主要负责人和安全生产管理人员未组织开展车辆的隐患排查治理工作。

（六）相关人员情况

1.王宏威，男，50岁，汉族，户籍地址：湖南省蓝山县，持“A1A2”型机动车驾驶证，有效期限2021年01月09日至长期，驾驶赣C6091U重型厢式货车，无伤害。经对王宏威血液进行乙醇含量测定，证实：事发时王宏威的送检静脉血中未检出乙醇。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件、暨南大学司法鉴定中心司法鉴定意见书）

2.周琪淳，男，4岁，汉族，户籍地址：广东省广州市花都区，搭乘电动自行车，死亡。经对周琪淳进行司法鉴定，周琪淳符合

重型颅脑损伤死亡。

（证据材料：广州市花都区公安司法鉴定中心鉴定书）

（七）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，2人受伤，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约100万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2021年09月10日17：02：23，广州市公安局110指挥中心接到交通事故的警情，其大货车与电动车事故，一名孕妇大出血，两名小孩受伤，其中一名小孩昏迷。接报后，花都区交警大队马上派出民警赶赴事故现场进行处置，

17时20分，民警到达现场进行处置，

21时46分，结束处置警情。

[证据材料：交通警情单编号]

（二）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好。

三. 道路交通事故责任认定情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检

验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：本事故因王宏威驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是造成此事故的主要原因；何艳红驾驶非机动车上道路行驶时，违反规定载人，是造成事故的次要原因。

1.王宏威的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]之规定。何艳红的过错行为违反了《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款[②]之规定。

2.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项[③]之规定，由王宏威承担此事故的主要责任，由何艳红承担此事故的次要责任；周琪杰不承担此事故责任；周琪淳不承担此事故责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》）

四、事故原因

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

（一）事故主要原因

王宏威驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是造成此事故

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

②《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款：“自行车、电动自行车在城市市区道路上不得载人，但安装有固定安全座椅的，可以附载一名身高一点二米以下儿童。在其他道路上载人不得超过一人。”

③《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

的主要原因。

（二）事故次要原因

何艳红驾驶非机动车上道路行驶时，违反规定载人，是造成事故的次要原因。

（三）事发路段存在的主要问题

事故路段近三年一般程序处理的事故为1宗，亡人事故1宗，死亡1人（本起事故）。经调查，事发路段缺少警示标志和存在非机动车在人行道上行驶的情况，存在隐患。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的责任认定及追责建议

王宏威，肇事车辆赣C6091U重型厢式货车车辆驾驶员，车辆实际所有人，驾驶机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，造成事故，对事故的发生负主要责任，**王宏威**涉嫌犯罪，**建议由公安机关立案侦查并吊销王宏威机动车驾驶证**。

何艳红，电动自行车驾驶人，驾驶非机动车上道路行驶时，违反规定载人，违反了《广东省道路交通安全条例》第三十七条第一款的规定，对事故的发生负次要责任，**建议由公安机关根据相关法律、法规的规定对何艳红依法处理。**

（二）其它处理建议

和天下物流公司，肇事车辆（赣C6091U重型厢式货车）登记所有人，未能提供企业安全生产责任制相关台账，未与企业全员签订安全生产责任书；未能提供隐患排查治理、车辆动态监控等安全生产规章制度和操作规程；未能提供安全生产投入有关台账；企业主要通过线上派发安全生产学习资料，由驾驶员自行学习，企业未组织驾驶员开展集中安全培训学习，也未对驾驶员的培训学习情况进行考核；企业车辆的隐患排查工作主要由驾驶员开展，企业的主要负责人和安全生产管理人员未组织开展车辆的隐患排查治理工作。建议由花都区交通运输局函告江西省高安市道路运输主管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员机动车上道路行驶时未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶和驾驶非机动车上道路行驶时，违反规定载人的生产经营性一般道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。各部门要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通

安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。交通部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。要深刻汲取事故教训，加强道路运输市场管理和安全监管，加大非法营运行为整治力度，坚决清理整顿 “挂而不管”乱象，严禁客运车辆特别是旅游客运车辆挂靠经营，严厉打击非法营运行为。要不断完善部门间道路交通安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，构建道路交通安全全链条监管体系，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞。交通运输管理部门要针对事故暴露出的问题，剖析问题根源，查找工作短板，集中开展交通安全专项整治行动。**一是**强化对交通秩序治理力度，紧盯“两客一危一货”等重点车辆重点交通违法为，持续开展交通安全整治；**二是**要以集中多发易发、安全危害大的违法行为为目标的专项整治行动。**三是**相关单位要对该起事故的事发路口进行道路交通标志、标线排查，排除不合理情况；建议相关单位在花都区纳海皮具城汇入狮岭大道主路处合理加装加黄闪灯作出警示、注意行人标志以及合理加装减速带。

（二）强化交通安全源头治理。公安部门和交通运输部门要完善车辆登记和营运准入联动机制，对机动车行驶证使用性质和道路运输经营资质信息进行核查，从源头上遏制无经营资质企业所属车辆登记为营运性质。公安部门要严格办理车辆登记查验，

对申请登记为营运性质的，将相关登记信息及时抄告交通运输部门，严防非法开展道路经营活动。各区对存量车辆要建立登记信息通报制度，对行驶证使用性质为营运类的车辆，公安部门要及时通报有关部门，对已达到报废标准的，交通部门督促报废，公安部门注销注册登记；未达到报废标准的，交通运输部门要进行核查比对，对未取得道路运输经营许可擅自从事道路运输经营的依法进行处罚，并告知当事人及时到公安部门办理使用性质变更。公安、交通部门要进一步强化交通安全源头治理工作，**一是**要对辖区内临水临崖、国省道缺口、急弯、道路中央隔离带、标志标线、路口未设置交通信号灯、夜间无路灯照明等隐患路段进行排查治理；**二是**要强化对辖区内重点运输企业特别是货运企业车辆的隐患清零工作，组织交通、公安、应急等部门深入运输企业，督促落实主体责任，强化督导检查，加强执法整治，营造严管重罚浓厚氛围；**三是**要针对辖区交通事故多发的形势，大力依托农村“两站两员”开展交通违法劝导，重点纠正不戴头盔、酒驾、无牌无证等多发违法。

(三)全面强化道路交通安全宣传教育。各部门要大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众，特别是机动车驾驶员的交通安全教育，充分利用高速公路服务区、收费站加强交通安全宣传，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。**一是**要建立交通安全宣传教育工作机制，明确镇（街）、村（居）和辖内运输企业工作任务，建立宣传教育工作台账，大力开展主

题宣传及“交通安全文明示范企业”创建活动，我区交通管理管理部门重点要加强对区内农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育。二是结合“减量控大”“一盔一带”专项行动，充分利用传统媒体和自媒体平台，广泛开展交通安全宣传教育，引导广大市民自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。

广州市花都区“9•10”一般生产经营性道路交通事故

（花都区应急管理局代章）

2021年11月25日